PENSE-BÊTE · RAPPORT ET STRATÉGIE

Politique immobilière de l'État : enjeux et gouvernance

16-21 Cour des comptes - La politique immobilière de l'État 2023 (2 sur 4) — source : fiche de révision du module (gemma4, 02/11/2026)

À RETENIR

1. La transition énergétique vise une réduction de 40 % de la consommation d'énergie d'ici 2030 via le décret tertiaire.
2. La gestion du parc immobilier est marquée par un non-respect des ratios de surface avec 14,15 m² de surface utile nette par poste de travail en 2021 (cible 12 m²).
3. La gouvernance repose sur une DIE interministérielle rattachée à la DGFiP et une CNIP qui fixe le cadre interministériel.

Enjeux de la transition énergétique et environnementale

Notion	À retenir
Échec Grenelle	Loi **3/08/2009** : **-40 %** énergie et **-50 %** GES en 8 ans ; objectif **-40 %** repoussé de **2020** à **2030** ; coût estimé **24 Md€** ; décret tertiaire Grenelle II jamais pris.
Décret tertiaire	Cible **-40 %** d'ici **2030** ; plateforme **OPÉRAT** ne couvrant que **20 %** à **30 %** des surfaces à l'été **2023** ; difficulté de contrôle des ministères.
Gestion technique et logements	Décret **BACS** du **20/07/2020** (système d'automatisation) ; interdiction location classe **G** depuis **01/01/2023**, puis **F** en **2025**, **E** en **2028**, **D** en **2034**.
Réglementation et directives	RE **2020** (coûts **+20 %** pour les armées) ; directive européenne : réduction annuelle **1,9 %** et rénovation de **3 %** de la surface publique/an.

Leviers de sobriété et contraintes réglementaires

Notion	À retenir
Sobriété par température	Chauffage limité à **19°** (depuis **1979**) et refroidissement à **26°** (**2007**). Réduction de la consommation de **10 %** dans le parc de l'État.
Accessibilité et amiante	En **2024**, **48 %** des ERP de l'État ne sont pas aux normes. Objectif accessibilité : **2027**. Dossiers techniques amiante non exhaustifs et provisions insuffisantes.
Réorganisations territoriales	Passage de **23** à **8** directions régionales. Impact sur le parc et incidence financière jamais évalués. Adaptations via les **schémas directeurs régionaux**.

Influence des autres politiques sur le foncier

Notion	À retenir
Mobilisation foncier logement social	Cession à prix inférieur à la valeur vénale (art. L 3211-7 CGPPP, depuis 2005) ou **gratuite** (loi **18 janvier 2013**). Décote moyenne **61,1 %** (2013-2021).
Restructuration des armées	Rachat d'actifs inutiles pour **l'euro symbolique** par les collectivités. Dispositif en voie d'extinction (**fin 2023**). Complément de prix si revente sous **15 ans**.
Droit de priorité et rééquilibrage	Droit de préemption exclusif des collectivités. Relocalisation des services (circulaire **5 juin 2019**) : **57** opérations (fin 2021) pour **7500** agents d'ici **2027**.

Limites de la stratégie immobilière de l'État

Notion	À retenir
Doctrine et ratios	Cible de **12 m²** (utile nette, circulaire **16/01/2009**) non respectée : **14,15 m²** en 2021 et **24,76 m²** (utile brute) en 2022. Circulaire **8/02/2023** : **16 m² SUB par résident**, plafond **18 m²**.
Formalisation	Absence de **document synthétique officiel**. Orientations dispersées (**DIE**). Feuille de route **2018** obsolète. Aucun **tableau de bord** (préconisation **CIE**). Objectifs variables entre **DPT-PIE** et **DIE**.
Arbitrages	Aucune orientation sur **propriété occupante** vs **location**. Critères de choix (**domanialité**, **logement social**, **bail privé**) et entre **construction neuve** ou **réhabilitation** à définir. Arbitrage **commande publique** et **valorisation des biens** non tranchés.

Organisation de la fonction immobilière

Notion	À retenir
Positionnement DIE	Direction interministérielle au sein de la **DGFiP** (créée le **19/09/2016**) ; définit la politique immobilière de l'État et de ses opérateurs ; ~**1 500** agents.
Gouvernance	La **CNIP** fixe le cadre interministériel ; le **CIE** (parlementaires/personnalités) est une instance consultative auprès du ministre.
Gestion territoriale	Les **préfets** sont responsables ; les **RRPIE** (18 directions régionales) animent la stratégie régionale et la **CRIP** coordonne les réseaux locaux.

Synthèse des recommandations

Notion	À retenir
Formaliser une stratégie	Définir une **doctrine d'intervention** via un document synthétique regroupant orientations et objectifs, en distinguant **finalités** et **moyens**.
Tableau de bord	Créer un outil de **pilotage pluriannuel** piloté par le **ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique**.

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre la surface utile nette (SUN) avec la surface utile brute (SUB).
- ⚠ Confondre la notion de résident avec celle de poste de travail.
- ⚠ Croire que la DIE est une direction autonome comme la DAE ou la DINUM.
- ⚠ Confondre l'accessibilité des bâtiments avec la performance énergétique.
- ⚠ Penser que les avis de la CNIP et des CRIP sont décisionnels alors qu'ils sont uniquement consultatifs.

Sigles et définitions

DIE direction de l'immobilier de l'État, chargée de la politique immobilière de l'État et de ses opérateurs

CIE Conseil de l'immobilier de l'État, instance consultative auprès du ministre chargé du domaine

DEET dispositif éco-énergie tertiaire obligeant les bâtiments de plus de mille m² à réduire leur consommation

OPÉRAT plateforme numérique de l'ADEME pour déclarer les caractéristiques et consommations des bâtiments tertiaires

SUN surface utile nette comprenant uniquement les surfaces consacrées au travail

SUB surface utile brute correspondant à la surface horizontale disponible incluant les circulations

CNIP conférence nationale de l'immobilier public réunissant les secrétaires généraux des ministères

RRPIE responsable régional de la politique immobilière de l'État, relais de la DIE au niveau déconcentré

Auto-test

1. Quelle est la cible de réduction d'énergie du décret tertiaire d'ici 2030 ?
2. À quelle température le refroidissement est-il limité ?
3. Quel est le pourcentage d'ERP de l'État non aux normes d'accessibilité en 2024 ?
4. Quelle était la valeur de la surface utile nette par personne en 2021 ?
5. Quelle est la nouvelle cible de surface brute pour 2023 ?

Réponses : **1.** -40 % · **2.** 26° · **3.** 48 % · **4.** 14,15 m² · **5.** 16 m²

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.